

RECURSO CÍVEL Nº 5006754-52.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: MARLUCE BOGUCKI Gasparini (Autor)

RECORRIDO: Banco do Brasil SA (Réu)

RECORRIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Réu)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DISTRIBUÍDO POR EQUALIZAÇÃO À TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PADRÃO RECORRENTE DE DEMANDAS SEM DILIGÊNCIA PRÉVIA. NOTA TÉCNICA N. 1/2024 DO CENTRO LOCAL DE INTELIGÊNCIA DA SJ-ES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 12 de março de 2025.

5006754-52.2024.4.02.5006

500003618504 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006754-52.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: MARLUCE BOGUCKI Gasparini (Autor)

RECORRIDO: Banco do Brasil SA (Réu)

RECORRIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Réu)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado [evento 12, RECLNO1] interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito [evento 8, SENT1], sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu com o determinado no despacho retro, ou seja, não se manifestou acerca da ocorrência da decadência ou da prescrição, bem como acerca da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira.

Sustenta, em suma, que não foi dada a devida oportunidade para manifestação da demandante acerca da decadência ou prescrição, pois a autora não teria sido intimada devidamente, e a ausência de manifestação não poderia ser interpretada como preclusão, visto que a parte autora não teria tido tempo suficiente para atender à diligência determinada pelo juízo, o que cercearia seu direito de defesa e inviabilizaria o acesso à justiça.

Contrarrrazões do INSS em [evento 17, CONTRAZ1] e do Banco do Brasil S.A em [evento 20, CONTRAZAP1].

O presente feito foi remetido às Turmas Recursais do Rio de Janeiro, em observância ao disposto na PORTARIA TRF2-PTC-2024-00284, de 05.11.2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª Região em conjunto com a Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, que dispôs sobre a necessidade de redistribuição processual como medida de equalização da carga de trabalho em relação às Turmas Recursais do Espírito Santo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Recurso tempestivo [eventos 9 e 12]. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, em atenção à declaração de hipossuficiência [evento 1, DECLPOBRE3] e aos comprovantes de renda [evento 1, HISCRE7] anexos, tendo por parâmetro o

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que a sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob o fundamento de falta de manifestação da parte autora acerca da possibilidade de reconhecimento de decadência, prescrição, bem como da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira, devendo ser apresentada a relação de tais processos. O recorrente sustenta que não teve oportunidade para se manifestar e que a decisão comprometeu seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Pois bem. Relativamente à alegação de que não teria sido concedida à demandante a oportunidade de se manifestar, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o juízo de origem oportunizou à ora recorrente a manifestação acerca da existência de diversas outras demandas ajuizadas pela própria recorrente, todas versando sobre objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a condenação das rés no pagamento de indenização por dano material e moral [evento 3, DESPADEC1]; contudo, a demandante ficou-se inerte [evento 6].

De toda sorte, releva ressaltar que a presente demanda reflete um padrão reiterado de litigância observado no âmbito dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, conforme apontado na Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES, citada na sentença, que evidencia a recorrente prática de ajuizamento de ações sem a devida solicitação prévia de informações à instituição financeira responsável pelo contrato impugnado, em especial pelo escritório de advocacia que patrocina a parte autora.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que é imprescindível o requerimento administrativo prévio para a obtenção de documentos bancários, medida que se insere no dever mínimo de diligência da parte autora antes de acionar o Judiciário. A ausência dessa providência não apenas transfere indevidamente o ônus probatório à parte ré, como também contribui para a sobrecarga do Poder Judiciário, fragmentando demandas que poderiam ser resolvidas de forma mais célere e eficiente no âmbito extrajudicial. Assim, a inércia probatória da parte autora, somada à ausência de qualquer comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa, corrobora a impropriedade da inicial e justifica o indeferimento do feito, conforme fundamentado na decisão recorrida.

Diante desse cenário, a Justiça Federal tem o dever de coibir práticas que sobrecarregam desnecessariamente o Judiciário e comprometem a eficiência na prestação jurisdicional, estabelecendo parâmetros que orientem o correto peticionamento em casos dessa natureza.

Ademais, não se pode deixar de observar que a parte autora ajuizou outras ações semelhantes à presente, o que pode indicar a prática de pulverização de demandas sem a devida individualização dos fatos. Além do presente feito, há registro de mais 9 (nove) processos (que constam na lista abaixo), cujas petições iniciais apresentam conteúdo praticamente idêntico, diferenciando-se apenas pelos valores dos supostos descontos e pelas instituições financeiras demandadas. Além disso, em nenhuma dessas ações a parte autora acostou boletim de ocorrência relativo às alegadas contratações fraudulentas. Esse padrão processual evidencia a reiteração de demandas sem diligência prévia e reforça o diagnóstico apresentado pelo juízo de origem quanto à possível litigiosidade predatória ou abusiva e à necessidade de maior rigor na admissibilidade de tais ações.

Nº Processo	Data de Autuação	Juízo	Autor	Réu
5006200-20.2024.4.02.5006	12/09/2024 11:20:01	ESSER01F	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
5006202-87.2024.4.02.5006	12/09/2024 11:33:06	ESSER01S	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006745-90.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:26:52	ESSER01S	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006747-60.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:33:26	ESSER01F	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006749-30.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:41:48	RJRIOTR07G03	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006750-15.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:45:33	RJRIOTR08G02	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006752-82.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:53:26	RJRIOTR07G01	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006754-52.2024.4.02.5006	01/10/2024 13:59:45	RJRIOTR06G03	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006757-07.2024.4.02.5006	01/10/2024 14:09:49	ESTR02GAB02	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros
5006759-74.2024.4.02.5006	01/10/2024 14:18:10	RJRIOTR07G01	MARLUCE BOGUCKI GASPARINI	BANCO DO BRASIL SA e outros

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, não implica negativa de jurisdição, já que, de fato, não foram apresentados documentos indispensáveis para a regularidade da demanda.

Em consonância com tal entendimento, impõe-se a menção à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.352.721/SP (Tema 629), cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:

Tema 629 - A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Nesse mesmo sentido, precedentes da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, a exemplo do processo nº 5006398-91.2023.4.02.5006/ES, de relatoria do Juiz Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES e julgado por unanimidade em sessão de 11 de setembro de 2024, e da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, processo nº 5019315-26.2024.4.02.5001/ES, de relatoria da Juíza Federal CYNTHIA LEITE MARQUES, julgado por unanimidade em sessão extraordinária de 28 de janeiro de 2025, ambos decididos conforme abaixo, respectivamente:

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, com base no efeito translativo do recurso, provê-lo em parte, e indeferir a inicial, nos termos do voto do(a) Relator(a).

PROCESSO CIVIL. PROCESSO DISTRIBUÍDO ÀS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO POR EQUALIZAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA COGER E COJEF - TRF2-PTC-2024-00284) SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA POR JUIZADO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO AUTURAL. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS.. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Assim, a sentença recorrida, tal como proferida, está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, não ensejando a incidência da ressalva constante da parte final da redação do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

*"Enunciado 18. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar **negativa de jurisdição**."*

Ante o exposto, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO**. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. **Intimem-se**. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.

